

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4405/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สุรพันธ์ เจริญ ผล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ตามคำร้อง ของ จำเลยเพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องเพื่อขอให้จำเลย
พิสูจน์ถึงราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดที่แท้จริงดังนั้น แม้หากศาลได้ไต่สวนคำร้อง
ของ จำเลยตามที่จำเลยฎีกา กรณีก็ไม่อาจยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้
เนื่องจากจำเลยมิได้มีคำขอมาเช่นนั้น จึงต้องยกคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของจำเลยให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล เป็นเงิน 16,000,000
บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534

จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายนั้นต่ำเกินไป ราคา
ที่แท้จริงไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาทขอให้ไต่สวนคำร้องเพื่อให้จำเลยพิสูจน์ถึง
ราคาที่แท้จริง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามที่จำเลยฎีกามีว่า ที่ศาลชั้นต้นงดการไต่สวน คำร้องของจำเลยที่ขอให้จำเลยพิสูจน์ราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดที่แท้จริงชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้น แล้วแต่กรณี อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น ขอให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงหรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะหรือขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการใด ๆ แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่เห็นสมควร ฯลฯ" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อนำมาปรับกับเรื่องคดีนี้มีความหมายว่าหากจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเห็นว่า การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ราคาต่ำกว่าราคาที่แท้จริงมากจำเลยก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้ยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าว แต่ตามคำร้องของจำเลยเพียงแต่ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องเพื่อขอให้จำเลยพิสูจน์ถึงราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดที่แท้จริงดังนั้นแม้หากศาลได้ไต่สวนคำร้องของจำเลยตามที่จำเลยฎีกา กรณีก็ไม่อาจยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้เนื่องจากจำเลยมิได้มีคำขอมาเช่นนั้น

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ